

1500269-03.2022.8.26.0613

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Valéria Carvalho dos Santos

Comarca: São Sebastião da Grama

Foro: Foro de São Sebastião da Grama

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 27/09/2022

... se dedica à atividade criminosa, fazendo do tráfico um meio de vida.

Fixo o regime inicialmente fechado para cumprimento da pena, com fundamento no art. 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90 e arts. 33, §3º e 59, ambos do CP, já que o tráfico de drogas é crime de extrema gravidade, que desassossega a sociedade, especialmente na pacata cidade de Divinolândia/SP, fomenta a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Sebastião da Grama

Foro de São Sebastião da Grama

Vara Única

Praça São Sebastião, 126, Sao Sebastiao da Grama-SP - cep 13790-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500269-03.2022.8.26.0613 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500269-03.2022.8.26.0613

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2199277/2022 - DEL.SEC.S.JOÃO DA BOA VISTA, 26298963 - DEL.SEC.S.JOÃO DA BOA VISTA, 2199277 - DEL.POL.DIVINOLÂNDIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLEVERSON LUIS DA CUNHA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Valéria Carvalho dos Santos

Vistos.

Cléverson Luís da Cunha, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, pelos fatos narrados na denúncia, à qual me reporto (fls. 172/174).

Oferecida à denúncia, o réu foi notificado, apresentando defesa escrita (fls. 182/183).

Após, a denúncia foi recebida (fls. 195/197) e o réu devidamente citado (fls. 207).

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação, interrogando-se, em seguida, o réu.

Alegações finais orais.

É o relatório.
Fundamento e decido.

Não há preliminares a serem analisadas.

No mérito, o pedido formulado na denúncia é procedente.

A materialidade do delito restou demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 11/13), auto de exibição e apreensão (fl. 15), auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fl. 16), fotos das drogas apreendidas (fls. 21/22), comprovante de depósito (fl. 115), relatório de investigação (fls. 117/128), laudos periciais (fls. 131/133 e 134/159), auto de incineração de substância entorpecente (fl. 210), bem como pela prova oral produzida nos autos.

A autoria também é certa.

Em solo policial, o réu utilizou o direito de permanecer calado e autorizou a análise de seu aparelho celular, fornecendo a senha de acesso (fl. 04).

Em juízo, negou a imputação que lhe é feita, alegando que a droga apreendida seria destinada ao seu próprio consumo.

Na fase extrajudicial, os policiais militares Edson Pereira Costa e Jonivaldo José Roque disseram que efetuavam abordagem de rotina pela rodovia SP 344 quando, por volta das 17h30, próximo à rotatória de acesso a SP-211, avistaram o veículo Gol, placas CJE5A38, conduzido por Cléverson Luís da Cunha, contra quem sabiam haver denúncia de tráfico de drogas, transitando sentido a São Sebastião da Gramma. Suspeitaram de que o réu iria buscar drogas para revender na cidade de Divinolândia e aguardaram seu retorno, visando sua abordagem. Por volta das 18h40, o veículo foi avistado adentrando em Divinolândia pela "Ponte do Militão", oportunidade em que iniciaram seu acompanhamento e, na Rua 13 de maio, emitiram sinais sonoros e luminosos para parada do carro. Cléverson parou o veículo normalmente, porém, mostrava-se muito nervoso. Realizada busca pessoal, foi encontrada em sua cueca uma sacola plástica contendo em seu interior 29 ependorfs com substância esbranquiçada, aparentando ser cocaína, e a quantia de R\$ 18,00. Indagado, Cléverson disse que estava vindo de São José do Rio Pardo e que pagou R\$320,00 pelas drogas, mas não informou o valor pelo qual iria revendê-las. O telefone celular do réu foi apreendido para análise e o primeiro depoente deu voz de prisão em flagrante delito a Cléverson, que foi apresentado no plantão policial para as providências cabíveis (fls. 02 e 03), o que confirmaram em juízo.

Referidos depoimentos, apontando o réu como autor do crime pelo qual foi denunciado, harmonizam-se com os demais elementos de prova colhidos nos autos, não havendo indícios de intenção maliciosa de incriminá-lo.

Quanto ao depoimento de policiais, já se decidiu que "os agentes policiais podem ser testemunhas, e são presumidamente idôneos por exercerem função pública de relevante interesse social" (RTJ 84/302).

Ademais, não se pode desmerecer depoimentos daqueles que têm por principal função cumprir a lei e resguardar a segurança da população. A lei não prevê a suspeição em razão da situação funcional.

Restou comprovado nos autos que Cléverson Luís da Cunha trazia consigo, para fins de tráfico ilícito, 29 (vinte e nove) porções de cocaína, que passaram 9,7g de massa líquida, conforme laudo pericial de fls. 131/133.

Os policiais militares Jonivaldo José Roque e Edson Pereira Costa efetuavam patrulhamento de rotina pela Rodovia SP 344, em Divinolândia, quando perceberam atitude suspeita do réu, contra quem havia denúncias da prática do tráfico de drogas, conduzindo o veículo Gol, de placas CJE5A38, saindo da cidade. Após um tempo, quando referido veículo retornava para a urbe, a guarnição logrou êxito em abordá-lo, localizando as porções de droga escondidas na cueca do réu.

Da análise do aparelho celular de Cléverson, foram encontradas imagens de entorpecentes (inclusive com preço) e de apetrechos usados para embalar-los (fls. 118/119). Também foram localizadas várias conversas referentes à aquisição de entorpecentes. Em uma delas, questionado "2 por 50?", ele responde "Sim" (fl. 120); noutra, ao tomar conhecimento de que tem várias viaturas na cidade, o réu diz: "A cidade não vai ficar sem droga, não vai!" (fl. 121). Há, também, várias conversas de negociação de entorpecentes com usuários: "Tem como trazer pra mim" (...) "Si fize dois por 40 e qui eu tenho" (fl. 122), "Se for tarde não dá pq depois fico com a minha mulher", "Quanto ta", "Precisava de 3", "Vê aí o mais rápido" (fl. 123), "Oii", "Tá tendo", e o réu responde "Só daqui 1h" (...) "Se ia querer quantas?", a usuária responde "2", (...) "tem mais???" e o réu diz " Nossa Paula, num tenho. U cara aqui acabou de pedi, pedi seis, daí eu vou segurar us últimos seis pra ele. Um girinho i já acabou tudo. To andando cum pouco também, ta bem moiado" (fl. 124); "Querida uma" e o réu responde "É 30", outro dia o mesmo usuário questiona "Ce tem chá?" (fl. 125). Também foi constatada conversa em que se observa que o réu recebia o pagamento dos entorpecentes por pix (fl. 126) e outra, no dia da prisão, em que ele demonstra receio por ter encontrado com os policiais "Edson" e "Roque" na descida do bairro Ponte Preta: "O, olha aqui mano, qui moiado véio. Eu descendo ali a Ponte Preta tinha um carro ali parado mano, daí tinha, trombei a viatura cu Roque i u Edson, moiado por bosta, ai segui um pouquinho pra frente tinha outra viatura mano, logo o Bigode i o Cepolini. Ce ta ficando é doido mano. Eu nem sei si eu fico la um tempo, si eu volto logo" (fl. 127).

Tais conversas, somadas à quantidade de drogas apreendidas e o modo como estavam armazenadas, demonstram que a venda de entorpecentes era mesmo o objetivo do réu.

Não bastasse, o réu admitiu informalmente aos policiais que havia comprado a droga na cidade de São José do Rio Pardo, por R\$320,00, para ser revendida em Divinolândia/SP, o que não deixa dúvidas a respeito da autoria.

Enfim, o que temos neste autos é o retrato da realidade do tráfico de entorpecentes, pois ficou comprovado que o réu praticou o crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, não havendo, pois, que se falar em desclassificação do crime denunciado para o delito previsto no art. 28 do mesmo diploma legal.

O réu nada trouxe os autos para comprovar sua inocência.

Assim, comprovadas autoria e materialidade delitivas, sua condenação nos termos da denúncia é medida que se impõe.

Ressalto que é o caso de se determinar a perda, em favor da União, do aparelho celular, bem como do veículo VW/Gol 16V Plus, cor bege, ano/modelo: 2000/2001, placas CJE5A38, pois não há dúvidas de que eram utilizados para a prática da mercancia ilícita e o perdimento, em favor do Funad, da quantia em dinheiro apreendida em poder do réu (fl. 115), pois não há dúvidas de que é produto de tráfico.

Passo, então, a dosar a pena, com base nos artigos 59 e 60 do CP c.c. os artigos 42 e 43 da Lei nº 11.343/2006:

As circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP são favoráveis ao réu, pelo que fixo a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, em face de suas precárias condições financeiras, tornando-a definitiva, na ausência de circunstâncias agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas.

Deixo de reconhecer a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, pois as denúncias de que o réu estava traficando, somadas às mensagens extraídas de seu aparelho celular, em diversas datas, demonstram que ele se dedica à atividade criminosa, fazendo do tráfico um meio de vida.

Fixo o regime inicialmente fechado para cumprimento da pena, com fundamento no art. 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90 e arts. 33, §3º e 59, ambos do CP, já que o tráfico de drogas é crime de extrema gravidade, que desassossega a sociedade, especialmente na pacata cidade de Divinolândia/SP, fomenta a criminalidade e causa enorme intranquilidade social, justificando o regime fixado.

O réu foi colocado em liberdade em virtude de decisão proferida em Habeas Corpus (fl. 82/83 e 189/193), pelo que poderá recorrer em liberdade.

Diante do exposto, julgo procedente o pedido deduzido na denúncia para condenar Cléverson Luís da Cunha, RG nº 63.186.968-2/SSP-SP, filho de Cláudio Luís da Cunha e Deiva Rita de Paula Cunha, com incurso no crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, em face de suas precárias condições financeiras. Fixo o regime inicialmente fechado para cumprimento da pena privativa de liberdade. Defiro o recurso em liberdade.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, observada, se for o caso, a gratuidade processual.

Deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados com a prática do crime, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP, por não dispor de elementos para tanto nos autos.

Decreto o perdimento, em favor do Funad, da importância em dinheiro apreendida nos autos (fl. 115), nos termos do art. 63, §1º, da Lei n.º 11.343/06.

Decreto o perdimento, em favor da União, do aparelho celular e do veículo VW/Gol 16V Plus, cor bege, ano/modelo: 2000/2001, placas CJE5A38 (fl. 15). Não havendo interesse pelo aparelho celular, fica autorizada sua destruição, observando-se o descarte da bateria.

O entorpecente já foi incinerado, conforme auto de fl. 210.

Após o trânsito em julgado, proceda a serventia com o necessário e lance-lhe o nome no Rol dos Culpados (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal).

P.I.C.

Sao Sebastiao da Grama, 27 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA